

ทั้งหมดยกเว้นป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้าง คิดเป็นเงิน ๑๐๙,๖๖๒ บาท โดยในจำนวนรายการทั้งหมดมีงานคอนกรีตตามโครงการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญาเพียงรายการเดียว คิดเป็นเงิน ๗๔,๑๕๖ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีเทพื้นถนนมีความหนาเพียง ๐.๑๐๑๒๕ เมตร จากความหนาของถนนตามสัญญาเท่ากับ ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นมูลค่าของพื้นถนนที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไปแล้วเท่ากับ ๕๐,๐๕๕.๓๐ บาท $[(๐.๑๐๑๒๕ \div ๐.๑๕) \times ๗๔,๑๕๖]$ รวมกับค่างานในส่วนอื่นที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไปแล้วทั้งหมดตามสัญญาเท่ากับ ๘๕,๕๖๑.๓๐ บาท $(๑๐๙,๖๖๒ - ๗๔,๑๕๖ + ๕๐,๐๕๕.๓๐ \text{ บาท})$ และโดยที่โครงการก่อสร้างตามสัญญาจ้างนี้มีการคำนวณราคาด้วย FACTOR F เท่ากับ ๑.๓๓๔๗ ทำให้ราคาตามบัญชีรายการวัสดุ/ใบแจ้งปริมาณงานจากราคาเดิม ๑๐๙,๖๖๒ บาท เมื่อคูณกับ FACTOR F มีราคาเท่ากับ ๑๔๖,๓๖๕.๘๗ บาท มูลค่างานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทำไปแล้วหลังจากการคำนวณด้วย FACTOR F คิดเป็นเงินเท่ากับ ๑๑๔,๑๙๘.๖๗ บาท $(๘๕,๕๖๑.๓๐ \times ๑.๓๓๔๗)$ รวมกับค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอีก ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๙๘.๖๗ บาท ขณะที่วงเงินก่อสร้างตามสัญญาจ้างเท่ากับ ๑๒๖,๐๐๐ บาท ดังนั้น มูลค่างานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีทำไปและส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว มีราคาตามสัญญาจ้างเท่ากับ ๙๙,๑๖๙.๕๒ บาท $[(๑๒๖,๐๐๐ \div ๑๔๖,๓๖๕.๘๗) \times ๑๑๕,๑๙๘.๖๗]$ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามมูลค่างานจ้างที่ตนได้ทำไปแล้วดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากถนนตามสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีรับไว้โดยปริยายดังที่วินิจฉัยในข้างต้น มีความหนาของถนนน้อยกว่าที่สัญญากำหนดไว้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๙๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ดีถึงที่สุดนั้น มีความเป็นธรรมและเป็นคุณแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๕/๒๕๖๐)

(๒) การเลิกสัญญา

เมื่อรูปตัดถนนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาแสดงชั้นและความหนาชั้นผิวทางเพียงชั้นเดียว แต่ปรากฏว่าถนนที่ทำการก่อสร้างมีความหนาแบ่งเป็น ๒ ชั้น ไม่ตรงตามรูปตัดถนนแนบท้ายสัญญา วัสดุชั้นล่างและชั้นบนแตกต่างกันทางกายภาพอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงส่วนผสมที่ไม่เป็นส่วนผสมเดียวกัน การเทคอนกรีตไม่เป็นไปในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมในการรับแรงกดไปจากสมมติฐานในการออกแบบ ก่อให้ถนนเกิดความเสียหายและแตกร้าวได้ โดยพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งก็ได้สรุปผลการพิจารณาว่า ถนนที่พิพาท



ก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา และไม่ตรงตามมาตรฐานหลักวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปการละเอียดแนบท้ายในสัญญาจนเป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่รับมอบงานจ้างและไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงถือว่าผู้รับจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญา ซึ่งหน่วยงานทางปกครองมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการก่อสร้างถนนที่พิพาทเป็นสิ่งก่อสร้าง ซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมได้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องชดเชยคืน ด้วยการจ่ายเงินตามควรค่าแห่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน แต่ในส่วนของการดอกเบี้ยในค่าแห่งงานนั้น เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังผู้รับจ้าง ภายหลังจากยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว การฟ้องคดีของผู้รับจ้างจึงยังไม่มีสถานะสมบูรณ์ เป็นการเตือนให้ชำระหนี้ในทันที ณ ขณะนั้น แต่ยังคงใช้ได้เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา เกิดขึ้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องชำระค่าแห่งงานที่ผู้รับจ้างได้กระทำ ให้ไปแล้ว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ มีการบอกเลิกสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร สายหน้าวัดสะกัตน้ำมัน ริมแม่น้ำน่าน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก วงเงินค่าจ้าง ๑๕๓,๙๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทราบเหตุที่จะต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างก่อนส่งมอบงานว่า งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระดับความลาดเอียงและเป็นคลื่น (บางจุด) เห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม รูปแบบรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการแก้ไขงานดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งและ ดำเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้งานลุล่วงได้ด้วยดี แต่ปรากฏว่าในระหว่างดำเนินการแก้ไขงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีระงับการเทคอนกรีต เนื่องจากพื้นที่ทางที่แก้ไขยังสกปรกผิวจราจรช่วงรอยต่อไม่ลึกพอที่จะ เทเสริมพื้นทางได้ โดยให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนผิวจราจรทั้งหมดที่ชำรุดและดำเนินการ ปรับปรุงพื้นทางให้ได้ระดับทางให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือทางเทคนิค แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า



ไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการระงับการเพิกถอนดังกล่าว เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอส่งงานจ้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนโครงสร้างถนนในโครงการดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานตั้งแต่เริ่มการแก้ไขงานก่อสร้างจนถึงการขอส่งมอบงานจ้าง และได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยวันสิ้นสุดสัญญามาแล้ว ๘๖ วัน แต่ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามแบบแปลนแนบท้ายสัญญาแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานจ้าง งดค่าปรับ และชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับพร้อมบริบทหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากรูปตัดถนนตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เห็นได้ว่ารูปตัดถนนในส่วนที่ขยายใหม่ แสดงชั้นและความหนาชั้นผิวทางเพียงชั้นเดียว ในขณะที่ถนนที่พิพาทตามข้อเท็จจริง เป็นถนนคอนกรีตที่มีความหนาแบ่งเป็น ๒ ชั้น ไม่ตรงตามรูปตัดถนนแนบท้ายสัญญา วัสดุชั้นล่างและชั้นบนแตกต่างกันทางกายภาพอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงส่วนผสมที่ไม่เป็นส่วนผสมเดียวกัน การเทคอนกรีตไม่เป็นไปในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมในการรับแรงบิดไปจากสมมติฐานในการออกแบบ ก่อให้เกิดความเสียหายและแตกร้าวได้ พยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งจึงสรุปผลการพิจารณาว่าถนนที่พิพาทนี้ก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา และไม่ตรงตามมาตรฐานหลักวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปการละเอียดแนบท้ายในสัญญา จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับมอบงานจ้างและไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อกำหนดในสัญญา ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยข้อสัญญา ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะต้องให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ฯลฯ

ฯลฯ

ส่วนที่เป็นภาระงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดเชยคืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไปแล้วนั้น เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมได้ หากจะทำได้ก็คือการรื้อถอนทุบทิ้งเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยคืนด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรวจรับงานจ้างและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงาน ประกอบกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้อ้างถึงกรณีที่ช่างผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนผิวจราจรทั้งหมดที่ชำรุด แล้วดำเนินการปรับพื้นทางให้ได้ระดับทางให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือทางเทคนิค และทำการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นระยะทาง ๘๐ เมตร จากระยะทางตามสัญญาทั้งหมด ๒๗๐ เมตร โดยไม่ปรากฏว่าระยะทางส่วนที่เหลืออีก ๑๙๐ เมตร เป็นงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าแห่งงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำแล้วเสร็จจริงจากผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีมีมูลค่าค่าจ้างในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๒๗๐ เมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๙๐๐ บาท หากคิดเฉลี่ยเป็นเงินค่าจ้างต่อเมตร จะคิดได้เป็นค่าจ้างในอัตราเมตรละ ๕๗๐ บาท ดังนั้น ค่าจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนของถนนที่ไม่ได้มีกรณีพิพาทกันระยะทาง ๑๙๐ เมตร จึงคิดเป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๑๐๘,๓๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าแห่งงานที่ผู้ฟ้องคดีทำแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๓๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับดอกเบี้ยในเงินจำนวนดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างไปยังผู้ฟ้องคดีภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ซึ่งในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยทั่วไปย่อมถือเป็นการแสดงเจตนาขอใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ โดยถือว่าเป็นการเตือนให้ชำระหนี้ แต่โดยที่การชดเชยเงินตามควรค่าแห่งงานจะเกิดขึ้นได้ก็โดยผลของการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ในคดีนี้ การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสถานะสมบูรณ์เป็นการเตือนในทันที ณ ขณะนั้น แต่ยังคงใช้ได้เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น กรณีนี้มูลหนี้ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการเตือนให้ชำระหนี้ นับตั้งแต่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าแห่งงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปแล้วตั้งแต่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ดอกเบี้ยที่พึงต้องชำระในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว จึงต้องคำนวณโดยนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าแห่งงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำแล้วเสร็จ เป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นต้นไปจนกว่า



จะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๕/๒๕๖๐)

(๓) การชำระค่าปรับ

(๓.๑) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อลูกหนี้ได้ยินยอมให้เจ้าหนี้รับเบี่ยงปรับโดยไม่ได้โต้แย้งไว้ หรือเมื่อลูกหนี้ได้ชำระเบี่ยงปรับให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดเบี่ยงปรับของลูกหนี้ย่อมเป็นอันหมดสิ้นไปแม้เบี่ยงปรับดังกล่าวจะเป็นจำนวนสูงเกินส่วน ศาลก็ไม่อาจปรับลดลงได้ และลูกหนี้ก็ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเบี่ยงปรับที่ชำระไปแล้วได้ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้มีความรับผิดชอบต้องถูกปรับตามสัญญาเท่านั้น ไม่ใช่กรณีที่เจ้าหนี้เรียกเอาเบี่ยงปรับไว้โดยไม่มีสิทธิ หากไม่แล้ว แม้จะมีการรับหรือชำระเบี่ยงปรับไปแล้ว เบี่ยงปรับดังกล่าวย่อมถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าหนี้รับไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งคืนเบี่ยงปรับนั้นได้

ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานในพื้นที่แนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามสัญญา แม้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิปรับผู้รับจ้างดังกล่าวได้ แต่เมื่อเหตุแห่งความล่าช้าเกิดจากการที่ผู้รับจ้างต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคเรื่องทุ่นระเบิดและกับระเบิดในพื้นที่ก่อสร้าง อันถือเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างในการส่งมอบพื้นที่ที่ยังไม่มีความพร้อมจะก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งกรณีดังกล่าว



หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่อาจยกอ้างได้ว่า ผู้รับจ้างมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ และมีข้อกำหนดให้ดูสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาได้ เนื่องจากการเป็นคนพื้นที่ และการดูสถานที่ก่อสร้างก่อนสัญญาย่อมไม่อาจทราบถึงปัญหาอุปสรรคดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ผู้รับจ้างประสบปัญหาเกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา แม้เหตุดังกล่าวจะอยู่ห่างจากจุดก่อสร้างประมาณ ๔๐ กิโลเมตร แต่เมื่อเส้นทางตามสัญญาจ้างเป็นทางเลียบชายแดนซึ่งสามารถเกิดเหตุปะทะกันได้ตลอดเวลา กรณีย่อมส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่อาจทำการก่อสร้างได้อย่างเต็มกำลัง ดังนั้น ช่วงเวลาที่มีเหตุดังกล่าวจึงถือเป็นเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเพื่อขอขยายเวลาทำงานอันเนื่องจากเหตุทั้งสองแล้ว หน่วยงานทางปกครองจึงไม่อาจนำระยะเวลาดังกล่าวมาคิดเป็นค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ จำต้องคืนเงินค่าปรับที่รับไว้เกินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านน้ำเย็น-ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี โดยข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรายวันวันละ ๓๓,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จตามจริง ต่อมา ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป ๒๑๐ วัน เนื่องจากประสบปัญหาพบระเบิดในพื้นที่ก่อสร้าง และหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ขยายอายุสัญญาจ้างออกไปอีก ๒ ครั้ง เป็นระยะเวลา ครั้งละ ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่เห็นชอบให้ขยายอายุสัญญาจ้างในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ (เกิดอุทกภัย) และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่เห็นชอบให้ขยายอายุสัญญาจ้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น สัญญาจ้างพิพาทจึงสิ้นสุดลงในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ แต่เมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แจ้งเตือนการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวโดยมีหนังสือแจ้งยินยอมชำระค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ



ตามสัญญาและเมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีจากการทำงานล่าช้าเป็นจำนวน ๑๖๔ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๑๒,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอคืนค่าปรับดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่สามารถคืนค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีในทันที แต่ยังคงให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปโดยแจ้งข้อสงวนสิทธิที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับฐานชำระหนี้ล่าช้า ซึ่งแม้จะเทียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ จะกำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อนุญาตเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็นก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่าหากส่วนราชการมิได้บอกเลิกสัญญาแล้วจะไม่อาจเรียกค่าปรับในส่วนที่เกินร้อยละสิบของค่าจ้างได้ ซึ่งการจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ในส่วนราชการต้องพิจารณาและคำนึงถึงความเหมาะสม ผลได้ผลเสีย และผลกระทบของการบอกเลิกสัญญาเป็นสำคัญด้วย ดังนั้น ในเมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น และมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีแม้จำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนค่าจ้างก็ตาม

อย่างไรก็ตาม แม้มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะกำหนดให้ เมื่อลูกหนี้ได้ยินยอมให้เจ้าหนี้รับเบี้ยปรับโดยไม่ได้โต้แย้งไว้ หรือเมื่อลูกหนี้ได้ชำระเบี้ยปรับให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดเบี้ยปรับของลูกหนี้นั้นย่อมเป็นอันหมดสิ้นไป แม้เบี้ยปรับนั้นจะสูงเกินส่วนศาลก็ไม่อาจปรับลดลงได้ และลูกหนี้ก็ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเบี้ยปรับที่ชำระไปแล้วได้ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวต้องเป็น

^๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป



กรณีที่ลูกหนี้มีความรับผิดชอบต้องถูกปรับตามสัญญาเท่านั้น ดังนั้น หากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้เรียกเอา เบี้ยปรับไว้โดยไม่มีสิทธิ แม้จะมีการริบหรือชำระเบี้ยปรับไปแล้ว เบี้ยปรับดังกล่าวก็เป็นเพียง ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้รับไว้โดยไม่ชอบ ซึ่งศาลมีอำนาจส่งคืนเบี้ยปรับดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริง พิสูจน์ได้ว่า ในการทำงานจ้างตามสัญญาผู้ฟ้องคดีมีปัญหายุ่งยากเรื่องทุ่นระเบิดและกับระเบิด ในพื้นที่ก่อสร้างอันเป็นข้อบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีในการส่งมอบพื้นที่ที่ยังไม่มีความพร้อม จะก่อสร้างตามสัญญา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต่อสู้ว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่และมีข้อกำหนด ให้ดูสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาก็ตาม แต่ข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากการเป็นคนพื้นที่และการดูสถานที่ก่อสร้างก่อนสัญญาไม่อาจทราบถึงปัญหายุ่งยากดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาซึ่งแม้เหตุการณ์ดังกล่าว จะอยู่ห่างจากจุดก่อสร้างประมาณ ๔๐ กิโลเมตร แต่เนื่องจากเส้นทางตามสัญญาจ้าง เป็นทางเลียบชายแดนซึ่งสามารถเกิดเหตุปะทะกันได้ตลอดเวลา จึงยอมส่งผลให้ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจทำการก่อสร้างได้อย่างเต็มกำลังเช่นกัน ดังนั้น ช่วงเวลาระหว่างการจัดการปัญหายุ่งยาก เรื่องทุ่นระเบิดและกับระเบิดในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลา ๒๖ วัน กับช่วงเวลาที่มิเหตุปะทะกันเป็นเวลา ๒๒ วัน จึงถือว่ามิเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานตามสัญญาจ้างและเป็นเหตุที่เกิดจาก พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอขยายเวลาทำงานอันเนื่องจากเหตุดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจนำระยะเวลา ดังกล่าวมาคิดเป็นค่าปรับได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดียังคงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีให้คิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวน ๑๖๔ วัน ดังนั้น เมื่อนำจำนวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิปรับ ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๘ วัน หักออกแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้เพียง ๑๑๖ วัน เป็นเงิน ๓,๘๒๘,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่ปรับไว้เกินจำนวน ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗๑/๒๕๖๐)

ง. กรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา

มาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เป็นบทบัญญัติที่รองรับผลของการเลิกสัญญาไว้ โดยให้อำนาจศาลในการนำค่าการงาน ที่ผู้รับจ้างได้กระทำไปแล้วมาหักกลบลบหนี้กับจำนวนค่าปรับตามสัญญาได้โดยไม่จำเป็นต้อง ให้ผู้รับจ้างฟ้องแย้งเรียกค่าการงานเข้ามาในคดี ดังนั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงาน



ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง ศาลจึงสามารถนำเอาค่าการงาน ที่ผู้รับจ้างทำไปแล้วหักออกจากค่าปรับส่วนที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงานทางปกครอง ผู้ว่าจ้างได้ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างได้สละสิทธิในจำนวนเงิน ค่าจ้างดังกล่าว ศาลย่อมมีอำนาจนำค่าการงานที่ทำไปแล้วหักออกจากค่าปรับส่วนที่ผู้รับจ้าง ต้องชำระได้ ดังนั้น ตามคดีนี้แม้ค่าการงานที่ผู้รับจ้างทำไปแล้วจะมีมูลค่าสูงเกินกว่า จำนวนค่าปรับ แต่เมื่อผู้รับจ้างได้สละสิทธิในจำนวนเงินค่าจ้างดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงยังคงมีสิทธิได้รับค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด จากผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ฟ้องคดี) ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดี ให้ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำริมเขื่อนแม่น้ำโขงบริเวณซอยสระแก้ว (ชุมชนสระแก้ว) และบริเวณพระธาตุหล้าหนอง (ชุมชนวัดธาตุ) โดยมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เข้าทำงานตามกำหนด และได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลา การก่อสร้างออกไปเป็นเวลา ๙๐ วัน โดยอ้างว่าต้องรื้อถอนและก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำบริเวณ ชุมชนพระธาตุหล้าหนองใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา พร้อมทั้งให้ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าเมื่อครบ กำหนดระยะเวลาตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดียังคงทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งได้แจ้งขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงไม่เร่งรัดการทำงาน โดยเมื่อถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดี ทำงานไปได้เพียงตอกเสาเข็มบริเวณซอยสระแก้วแล้วเสร็จและนำเสาเข็มไปกองไว้ที่บริเวณ พระธาตุหล้าหนองเท่านั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจึงได้เสนอความเห็น ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาที่จะไม่ทำงานรับจ้างต่อไป เห็นควรยกเลิกสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือขอบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิรับหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดจำนวน ๒๐,๔๙๕ บาท และขอสงวนสิทธิเรียกค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๒๕ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระ ค่าปรับภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือ แจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่เพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีได้วันละ ๑,๐๒๕ บาท จำนวน ๙๙ วัน คิดเป็นเงิน ๑๐๑,๔๗๕ บาท แต่จำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง อันเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน จึงเห็นควรลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นเงินจำนวน ๔๐,๙๙๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิรับหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดไว้แล้วเป็นเงินจำนวน ๒๐,๔๙๕ บาท จึงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกจากผู้ถูกฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๒๐,๔๙๕ บาท แต่เมื่อพิจารณาค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำไว้โดยผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้มีมูลค่าจำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงเกินกว่าจำนวนค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับประโยชน์เกินกว่าจำนวนค่าปรับที่จะได้รับแล้ว จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีอีก ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ฟ้องแย้งเรียกค่าการงานดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจนำค่าเสาเข็มและค่าตอกเสาเข็มซึ่งเป็นค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำไปแล้วมาหักกลบลบหนี้กับค่าปรับที่เหลือได้

ในประเด็นดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติรองรับผลของการเลิกสัญญาไว้ว่า คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม โดยการงานอันได้กระทำไปแล้ว ก็ให้ทำการใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ แทน ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติให้อำนาจศาลสามารถนำค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำไปแล้วมาหักกลบลบหนี้กับค่าปรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายหลังจากที่เลิกสัญญากันแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นและทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ไม่ติดใจที่จะเรียกเอาค่าการงานที่ทำไปแล้วจากผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สละสิทธิในเงินดังกล่าวแล้ว ศาลจึงมีอำนาจนำค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำไปแล้วไปหักออกจากค่าปรับส่วนที่ต้องชำระจำนวน ๒๐,๔๙๕ บาท ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าปรับจำนวน ๒๐,๔๙๕ บาท ส่วนดอกเบี้ยนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งบอกเลิกสัญญาและให้ชำระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือข้างต้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น เมื่อครบกำหนดชำระเงินในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดี



ไม่ชำระเงินค่าปรับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีแก่เจ้าหนี้ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อค่าปรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๙๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันฟ้องคดีนี้ คือ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๕๐๓ วัน คิดเป็นเงิน ๒,๑๑๘.๒๘ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๒,๖๑๓.๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๒๐,๔๙๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๓๖/๒๕๖๐)

จ. กรณีอัตราค่าปรับตามสัญญาเกินกว่าระเบียบว่าด้วย
การพัสดุกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ฉ. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓.๒) กรณีไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๖-๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ว่าจำนวนนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

- ผลของสัญญา

การคิดดอกเบี้ยกรณีเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินตามสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืน

กรณีที่ผู้ถูกเวนคืนไม่คืนเงินค่าที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่หน่วยงานทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้เงินตามสัญญาซื้อขายที่ดิน ซึ่งผู้ถูกเวนคืนจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีหาอาจนำอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ บรรดสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดให้ผู้เวนคืนจ่ายให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในกรณีที่มีการวินิจฉัยให้เพิ่มค่าทดแทนการเวนคืนมาปรับใช้กับกรณีนี้ได้ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่ถูกเวนคืนกับผู้ถูกฟ้องคดีตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน ๒ แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๑๑๗๕ เนื้อที่ ๕๖/๑๐ ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๑๑๗๖ เนื้อที่ ๖ ตารางวา รวมเนื้อที่ ๑๑๖/๑๐ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๑๗๔,๐๗๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๐๑๙,๒๑๒ บาท โดยสัญญาดังกล่าวมีข้อตกลงว่า เมื่อได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินแล้ว หากปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันมากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะจ่ายค่าที่ดินเพิ่มให้ตามอัตราที่กำหนด แต่ถ้าหากจำนวนเนื้อที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ลดลงตามอัตราที่กำหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนไปแล้ว แต่ต่อมาหลังจากที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการรังวัดแบ่งขาย (เวนคืน) ที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผลปรากฏว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๑๑๗๕ มีเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนจริง จำนวน ๓ ตารางวา น้อยกว่าที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ๒๖/๑๐ ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๑๑๗๖ มีเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนจริง จำนวน ๓๓/๑๐ ตารางวา น้อยกว่าที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ๒๗/๑๐ ตารางวา คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายเกินไปรวมเป็นจำนวน ๙๒๒,๕๗๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระคืนภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้คืนเงินจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑,๐๗๖,๓๑๑.๗๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๒๒,๕๗๑ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาซื้อขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่พิพาท ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นการฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินตามสัญญาซื้อขายที่ดิน กรณีนี้อาจนำอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม^๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดให้ผู้เวนคืนจ่ายให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในกรณีที่มีการวินิจฉัยให้เพิ่มค่าทดแทนการเวนคืนมาปรับใช้กับกรณีนี้ได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินตามสัญญาซื้อขายที่ดิน จึงต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนที่ดินที่ลดลงตามผลการรังวัดจำนวน ๙๒๒,๕๗๑ บาท ไปชำระคืนภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้นำเงินไปชำระภายในเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๒๒,๕๗๑ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๐๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๘๑๑ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๕๓,๕๘๒.๘๐ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๗๖,๑๕๓.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๒๒,๕๗๑ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๐๗๖,๑๕๓.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๒๒,๕๗๑ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดี

^๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น



จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๖/๒๕๖๐)

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

กรณีที่ผู้รับทุนอ้างสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่รับทุนได้ว่าเป็นเพราะมีอาการเจ็บป่วย และต่อมาได้เสียชีวิตลง นั้น เมื่อการกล่าวอ้างเหตุดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนมีหนังสือเรียกให้รับผิดชอบใช้ทุน และเป็นเวลาภายหลังจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มาแล้วเป็นเวลานานกว่า ๔ ปี อีกทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยดังกล่าวปรากฏตามหลักฐานการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพบว่า ผู้รับทุนเริ่มมีอาการป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาภายหลังจากผู้รับทุนพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วกว่า ๒ ปี และอีกหลายปีต่อมาจึงเสียชีวิตด้วยสาเหตุสมองขาดเลือด ประกอบกับในระหว่างการรักษา แพทย์ผู้ทำการรักษายังออกใบรับรองแพทย์ให้แก่ผู้รับทุนเพื่อทำการศึกษาต่อ จึงเป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้รับทุนไม่อาจศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตรที่รับทุน มีสาเหตุโดยตรงมาจากอาการป่วยในระหว่างศึกษา กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่ผู้รับทุน



สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ การศึกษาตลอดหลักสูตรมีระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุนเทศบาลจากเทศบาลเมืองคอหงส์ (ผู้ฟ้องคดี) และมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๔๙ เนื่องจากค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ำกว่า ๑.๗๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ทุนเป็นจำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งยินยอมรับผิดชอบชดใช้ทุนแต่ของดค่าปรับ แต่จนถึงวันฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ยังคงเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังสิ้นสุดปีการศึกษาแรกของการรับทุนตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือชี้แจงว่า เหตุที่ไม่อาจศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตรที่รับทุนเนื่องจากมีอาการเจ็บป่วยจนถึงขนาดไม่สามารถเข้ารับการศึกษได้ ไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงละเลย หรือทอดทิ้งแต่อย่างใด พร้อมทั้งยินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินที่ได้รับเป็นค่าลงทะเบียนศึกษาเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ของดค่าปรับ จึงเห็นได้ว่า การมีหนังสือชี้แจงดังกล่าวเป็นการอ้างเหตุต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้รับผิดชอบ และเป็นเวลาภายหลังจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามาแล้วนานกว่า ๔ ปี ประกอบกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหลักฐานการเข้ารับการรักษาด่วนในโรงพยาบาล ซึ่งคู่กรณีที่เขาแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำมายื่นต่อศาล ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มมีอาการป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่องจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ อันเป็นเวลาหลังจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วกว่า ๒ ปี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียชีวิตด้วยสาเหตุ



สมองขาดเลือดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนหลักฐานทางการแพทย์อื่นปรากฏตามบัตรคนไข้ภายนอก โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับการตรวจรักษาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษาระบุว่า “ขอไปรับรองแพทย์เพื่อศึกษาต่อ ปริญญาโทประจำตัว และไม่แพ้ย่า” อีกทั้งยังปรากฏบันทึกผลการเอกซเรย์ปอดที่ไม่ปรากฏความผิดปกติใด ๆ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจศึกษาให้สำเร็จได้ตลอดหลักสูตรมีสาเหตุโดยตรงมาจากการป่วยในระหว่างศึกษา และไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะนำมาอ้างในการขอลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญาได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท กับใช้เงินเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มผิดนัด จนถึงวันฟ้องคดีต่อศาล รวมเป็นระยะเวลา ๘๐๕ วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีคำขอเรื่องดอกเบี้ยผิดนัดโดยคำนวณมาเพียง ๘๐๔ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๖,๓๕๕.๓๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งสิ้น ๑๑๕,๓๕๕.๓๔ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาค่าประกัน พินากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๑๕,๓๕๕.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๒๕๖๑)

เมื่อตามสัญญา รับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ กำหนดให้การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องจะต้องมีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกัน จึงจะนับระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องกันได้ ดังนั้น เมื่อในระหว่างปฏิบัติราชการใช้ทุนผู้รับทุนได้โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น จึงไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา รับทุน แต่การที่ต่อมาผู้รับทุนได้โอน (ย้าย) ไปรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน



ปกครองปฏิบัติการ) แม้จะเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน แต่เมื่อกรมการปกครองเป็นราชการส่วนภูมิภาคตามการแบ่งส่วนราชการ มิใช่ราชการส่วนท้องถิ่น จึงไม่อาจนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติราชการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกับระยะเวลาปฏิบัติราชการที่กรมการปกครองได้ กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะลดหย่อนจำนวนเงินที่ผู้รับทุนต้องชำระคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีเหตุเปลี่ยนเงื่อนไขการชดเชยทุนการศึกษาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เมื่อในขณะที่ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนกับองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่ได้มีการหักทวงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยข้างต้นออกโดยไม่ชอบ และยังไม่มีการกล่าวอ้างโมฆะกรรมของสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีอำนาจในการทำสัญญากับผู้รับทุน สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับผู้รับทุนจึงเป็นสัญญาที่สมบูรณ์สามารถใช้บังคับระหว่างกันได้ แม้ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะหักทวงว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวไม่ชอบก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของหน่วยงานของรัฐ ไม่เกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษาที่พิพาท ประกอบกับผู้รับทุนได้ใช้ประโยชน์จากการรับทุนดังกล่าวไปแล้ว กรณีจึงไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนเงินทุนที่ผู้รับทุนจะต้องชำระคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้รับทุนไม่ได้ใช้สิทธิลาศึกษาตามสัญญารับทุนพิพาท แต่ใช้เวลาศึกษาเฉพาะวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่ได้เสียอัตรากำลังเจ้าหน้าที่หรือต้องจัดเจ้าหน้าที่อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับทุน องค์การบริหารส่วนตำบลจึงยังคงได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับทุนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล แต่เมื่อผู้รับทุนโอน (ย้าย) ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัดกรมการปกครอง จึงเป็นการที่ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญาต้องรับผิดชอบใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา แต่เห็นควรลดจำนวนเบี้ยปรับที่ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเหลือจำนวน ๐.๕ เท่า



สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร (ผู้ฟ้องคดี) ได้พิจารณาคัดเลือกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ทำสัญญารับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าในระหว่างรับทุนการศึกษาและรับราชการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โอนย้ายไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และต่อมาได้โอนย้ายไปรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โอนย้ายไปรับราชการที่อื่นเป็นการประพฤติดัดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชัดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระ โดยโต้แย้งว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือทักท้วงการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เรียกคืนทุนการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจ ส่งผลให้สัญญาเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น คู่สัญญาจึงต้องกลับคืนสู่สถานะเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชัดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อกำหนดตามสัญญารับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรที่พิพาท ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดว่า ผู้ที่ได้รับรับทุนต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน โดยต้องทำสัญญาไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากผู้รับทุนผิดสัญญา ต้องชัดใช้ทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที ยกเว้นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และวรรคสอง กำหนดว่า กรณีที่ผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติหน้าที่



ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรก เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้รับทุนปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จนครบระยะเวลาที่กำหนด โดยนับระยะเวลาต่อเนื่องกัน และหากผู้รับทุนผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายทุนการศึกษาทันที แล้ว เห็นได้ว่า การจะนับระยะเวลาปฏิบัติราชการได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องมิเหตุตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๘ วรรคสอง กล่าวคือ มีเหตุจำเป็นต้องโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้รับทุนปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จนครบระยะเวลาที่กำหนด โดยนับระยะเวลาต่อเนื่องกัน ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามิเหตุผลอันสมควรพินิจ ซึ่งกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น หากจะนับเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกัน ดังเช่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดี โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมาเป็นการผิดสัญญารับทุนพิพาท แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โอน (ย้าย) ไปรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อกรมการปกครองเป็นราชการส่วนภูมิภาคตามการแบ่งส่วนราชการ มิใช่ราชการส่วนท้องถิ่น จึงไม่อาจนับระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติราชการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการที่กรมการปกครองได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นผิดจากสัญญารับทุนพิพาท จึงยังไม่มีเหตุที่จะลดหย่อนจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระคืน หรือมีเหตุเปลี่ยนเงื่อนไขการชดใช้ทุนการศึกษาแต่อย่างใด

ส่วนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงว่า หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาที่พิพาทจึงเป็นการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจ อันส่งผลให้สัญญาเป็นโมฆะ กรณีจึงเป็นเหตุที่สามารถลดหย่อนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระคืนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญารับทุนพิพาทกับผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ และทำสัญญาค้ำประกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ยังไม่ได้มีการหักทวงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าออกโดยไม่ชอบ และยังไม่ได้มีการกล่าวอ้างโมฆะกรรม ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจในการทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง สัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นสัญญาที่สมบูรณ์สามารถบังคับใช้บังคับระหว่างกันได้ แม้ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะหักทวงว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ไม่ชอบก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินการภายในของหน่วยงานของรัฐ ไม่เกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ประโยชน์จากการรับทุนดังกล่าวไปแล้ว กรณีจึงไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระคืนแก่ผู้ฟ้องคดีเช่นกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดเชยเงินทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินทุนดังกล่าวตามข้อกำหนดในสัญญา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาทางได้เสียของคู่กรณีทุกทางแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ใช้สิทธิลาศึกษาตามสัญญาทุนพิพาท แต่ใช้เวลาศึกษาเฉพาะวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เสียอัตรากำลังเจ้าหน้าที่หรือต้องจัดเจ้าหน้าที่อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดียังคงได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัดกรมการปกครอง จึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญาต้องรับผิดชอบในเบี้ยปรับด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าจำนวนเบี้ยปรับที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบจำนวน ๐.๕ เท่า เป็นจำนวนพอสมควรแล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำเป็นต้องใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบชดเชยเงินทุนคืนแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และเนื่องจากหนี้ตามคดีพิพาทนี้เป็นหนี้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดในเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด จนถึงวันฟ้องคดี คิดเป็นดอกเบี้ย ๓,๙๙๔.๕๒ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดเชยคืนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๑๘๓,๙๙๔.๕๒ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน จะต้องรับผิดชอบตามความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน หรือแทนกันชดเชยเงินจำนวน ๑๘๓,๙๙๔.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

